SUMILLA: Interpone recurso de reconsideración contra la Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N.º 185-2026-OS/CD, en nuevos extremos, y solicita su acumulación

Expediente: N.º 212-2026-GRT

SEÑORES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA (OSINERGMIN)

EMPRESA DISTRIBUIDORA Y GENERADORA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD PANGOA S.A. (EGEPSA), con RUC N.º 20281512502, con domicilio en Calle 28 de Julio Mz. C Lote 6, Pangoa, inscrita en la Partida Electrónica N.º 11000588 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Satipo, debidamente representada por su Gerente General, señor **José Mandihover Ortega Ramírez**, identificado con DNI N.º 70982118, según facultades inscritas en el Asiento C00048 de la referida partida, ante ustedes respetuosamente decimos:

I. PETITORIO

Dentro del plazo de quince (15) días hábiles para interponer recurso de reconsideración, que vence el 6 de noviembre de 2026, Egepsa interpone recurso de reconsideración contra la Resolución N.º 185-2026-OS/CD, en los extremos que fijan los Valores Agregados de Distribución y los cargos fijos de Egepsa, con las siguientes pretensiones. Estas pretensiones son distintas de las formuladas en el recurso presentado con Carta N.º 516-2026-EGPSA/GG (registro N.º 202600244500), que se mantiene en todos sus términos:

Primera pretensión principal: reconocer en la empresa modelo del Sector Típico 4 la dotación de personal que Osinergmin reconoce al Sector SER en la misma fijación para los siguientes cargos: Especialista en Contabilidad, 1 persona (fijado: 0); Asistente de Administración, 1 persona (fijado: 0); Asistente Técnico, 3 personas (fijado: 1); y Asistente de Atención al Cliente, 1 persona (fijado: 0). La dotación del Sector Típico 4 pasa de 8 a 13 personas. Asimismo, solicitamos que la dotación de los Sectores Típicos 3, 4 y SER se dimensione con un criterio uniforme basado en las funciones que debe cumplir la empresa modelo, con el ratio de usuarios por trabajador solo como indicador complementario.

Pretensión subordinada a la primera: en caso de no ampararse la primera pretensión, reconocer como mínimo un Especialista en Contabilidad y un Asistente de Atención al Cliente, cargos cuya dotación fijada para el Sector Típico 4 es cero.

Segunda pretensión principal: determinar las remuneraciones de los cargos tipo de los Sectores Típicos 3, 4 y SER con un criterio uniforme: una misma fecha de referencia económica (diciembre de 2025) y la actualización de los valores de la regulación 2022-2026 con el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INEI, validada con referencias de mercado. En ningún caso los valores del Sector Típico 4 resultarán inferiores a los solicitados en la primera pretensión principal del recurso presentado con Carta N.º 516-2026-EGPSA/GG.

Tercera pretensión principal: evaluar, con los criterios del Anexo N.º 6, literal C, de los Términos de Referencia del VAD, la incorporación de reconectadores adicionales en los alimentadores de media tensión de los sistemas modelo de los Sectores Típicos 3, 4 y SER, según la longitud de sus troncales, su nivel de tensión y la corriente de falla detectable por el equipo de cabecera. Esta pretensión solo puede agregar equipos: en ningún caso reducirá los equipos de protección ya reconocidos ni habilitará la revisión de otros componentes del VNR.

Cuarta pretensión principal: reconocer en la red aérea de media y baja tensión del sistema modelo del Sector Típico 4, ubicado en la región Selva, postes de concreto armado centrifugado

(CAC) en el 100 % de la red, en sustitución de los postes de madera (fijado: 38 % CAC y 62 % madera en MT; 50 % CAC y 50 % madera en BT), con sus costos de inversión y de operación y mantenimiento.

Pretensión subordinada a la cuarta: en caso de no ampararse la cuarta pretensión, reconocer postes de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) en la porción de la red asignada a postes de madera. En ningún caso la tecnología reconocida tendrá un costo de inversión y de operación y mantenimiento inferior al de la configuración fijada, ni se modificarán los metrados de la red.

Pretensión accesoria: recalcular los VAD, cargos fijos y parámetros derivados de Egepsa incorporando únicamente las correcciones que se declaren fundadas, manteniendo constantes los demás parámetros de la fijación, y publicar la conciliación entre los valores de la Resolución N.º 185-2026-OS/CD y los resultantes, con el efecto de cada extremo y los archivos de cálculo. Su amparo depende de que se declare fundada alguna de las pretensiones principales o subordinadas.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

2.1 Dotación reconocida por sector típico en la misma fijación

En la Resolución N.º 185-2026-OS/CD, Osinergmin reconoce al Sector SER, con 5 564 usuarios, una dotación de 14 personas; al Sector Típico 4 (Egepsa), con 4 956 usuarios, una dotación de 8 personas. Con un número de usuarios 11 % menor, el Sector Típico 4 recibe 43 % menos personal.

Cuadro N.º 1: Dotación de personal reconocida por cargo tipo

Cargo	ST3	SER	ST4	Solicitado ST4
Gerente General y Asistente	2	2	2	2
Jefe de Administración y Finanzas	1	1	1	1
Especialista en Contabilidad	1	1	0	1
Especialista SSOMA	1	1	1	1
Otros especialistas de administración (TIC, logística, legal)	4	0	0	0
Asistente de Administración	2	1	0	1
Jefe Técnico - Comercial	1	1	1	1
Especialista en Facturación	2	1	1	1
Especialista en Operaciones y Calidad de Servicio	4	1	1	1
Operador de grúa	1	1	0	0
Asistente Técnico	3	3	1	3
Asistente de Atención al Cliente	3	1	0	1
Total	**25**	**14**	**8**	**13**

Fuente: archivos de cálculo de la Resolución N.º 185-2026-OS/CD: «1. COYM_Tecnico STD3.xls», «1. COYM_SER_Tecnico.xls» y «1. COYM_Tecnico STD4.xls», hoja «Personal», columna «Cantidad de Personas» (ST3 y ST4: C45:C64; SER: C44:C62).

Cuadro N.º 2: Usuarios atendidos por trabajador

Sector	Usuarios	Dotación	Usuarios por trabajador
ST3	23 114	25	925
SER	5 564	14	397
ST4 fijado	4 956	8	620
ST4 solicitado	4 956	13	381

Fuente: hoja «Costos Comerciales (CF)», columna «Cantidad de Usuarios», de «1. TarifasVAD_2026-2030» de cada sector; Cuadro N.º 1.

El Sector Típico 4 y el Sector SER tienen escala comparable. La diferencia de dotación no responde al tamaño del mercado sino a la omisión de cargos: el Sector Típico 4 no tiene Especialista en Contabilidad, Asistente de Administración ni Asistente de Atención al Cliente, y cuenta con un solo Asistente Técnico para 58,29 km de red de media tensión, 119,14 km de red de baja tensión, 81,10 km de alumbrado público y 68 subestaciones de distribución, en la región Selva.

2.2 Funciones sin cargo asignado

La empresa modelo del Sector Típico 4 debe llevar contabilidad, cumplir obligaciones tributarias y reportar información económica al regulador; atender a 4 956 usuarios y sus reclamos; y ejecutar la operación y el mantenimiento de las instalaciones. Con dotación cero en contabilidad y en atención al cliente, esas funciones quedan sin responsable en el modelo, o recaen en cargos dimensionados para otras funciones. La dotación reconocida no es la mínima eficiente: es insuficiente para las funciones que el propio modelo exige.

2.3 Efecto

Cuadro N.º 3: Efecto de la primera pretensión sobre el VAD y el CFE de Egepsa

Escenario	VADMT	VADBT	VADSED	CFE
Primera pretensión	+5,36 %	+6,75 %	+6,57 %	+10,58 %
Pretensión subordinada	+1,71 %	+1,43 %	+1,41 %	+10,58 %

Efecto calculado sobre la réplica del cálculo del Sector Típico 4 presentada como Anexo 1-B del recurso de la Carta N.º 516-2026-EGPSA/GG, con los demás parámetros de la fijación constantes y las remuneraciones fijadas. Elaboración: SINGIDES S.A.

2.4 Remuneraciones: misma fecha de referencia para todos los sectores

En la misma fijación, el Sector Típico 2 recibe costos reales homologados, los Sectores Típicos 3 y SER reciben los valores de la regulación 2022-2026 sin actualizar, y el Sector Típico 4 recibe el menor valor entre ese valor anterior y el costo real de Egepsa (Anexo 1-B del recurso de la Carta N.º 516-2026-EGPSA/GG, numeral 3.1). Son tres referencias económicas distintas para un mismo insumo. Mantener los valores de una regulación anterior sin actualizarlos omite la evolución de precios del periodo transcurrido. Egepsa solicita una misma fecha de referencia (diciembre de 2025) y un mismo mecanismo de actualización para los Sectores Típicos 3, 4 y SER, con el piso de la primera pretensión del recurso presentado con Carta N.º 516-2026-EGPSA/GG para el Sector Típico 4. Cada 10 % de actualización sobre esos valores incrementa el VAD de Egepsa en aproximadamente 2 % adicional.

2.5 Reconectadores en alimentadores extensos

Los sistemas de los Sectores Típicos 3, 4 y SER operan con alimentadores radiales, extensos y aéreos, expuestos a vegetación y descargas atmosféricas. En ellos, el equipo de cabecera pierde capacidad de detectar fallas entre fases a partir de cierta distancia, y una falla afecta a un número importante de usuarios con tiempos de reposición prolongados. El Anexo N.º 6 de los Términos de Referencia, literal C, «Reconectadores», establece que «el límite de detección de fallas entre fases en el reconectador de cabecera es de 400 A»; que «en el caso de conductores de 25 mm² de aluminio, se requerirá la inclusión de un segundo reconectador»; que si este segundo reconectador detecta corrientes de falla de hasta 150 A podrá justificarse un tercero; y fija la cantidad de reconectadores por longitud de troncal: en 10 kV, entre 11 y 30 km y más de 30 km; en 22,9 kV o más, entre 25 y 65 km y más de 65 km. Egepsa solicita que dichos criterios se apliquen de manera expresa y uniforme a los alimentadores de los sistemas modelo de los tres sectores, con motivación de cualquier exclusión.

2.6 Tecnología de postes en la región Selva

El sistema modelo del Sector Típico 4 (Pangoa, región Selva) se valoriza con una mezcla de postes de concreto y de madera: 38 % CAC y 62 % madera en la red de media tensión, y 50 % y 50 % en la red de baja tensión («Valorización VNR EGEPSA.xlsx», hoja «VNR», filas 11 y 17 para MT y 50 y 59 para BT). En la región Selva, la humedad permanente, las precipitaciones y los agentes biológicos (pudrición y termitas) reducen la vida útil efectiva y la resistencia mecánica del poste de madera, y elevan la frecuencia de inspección y reposición. La elección de la tecnología debe hacerse por costo total durante la vida útil efectiva en la zona, y no por el costo inicial con una vida útil uniforme.

Con los costos unitarios del propio modelo, el reemplazo de la porción de madera por CAC incrementa el VNR en aproximadamente 7 200 US$ y los costos directos de operación y mantenimiento en aproximadamente 7 300 US$ por año («1. COYM_Tecnico STD4.xls», hojas «LAMT_CAC», «LAMT MADERA», «LABT» y «LABT Madera»). El efecto estimado es un incremento de aproximadamente 1,5 % del ingreso anual de Egepsa por VAD; los cargos fijos no varían, porque dependen de los costos comerciales y no de la red. Como alternativa, el poste de PRFV ofrece resistencia a la humedad y a los agentes biológicos con menor peso para el transporte en zonas de difícil acceso.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

a) Ley de Concesiones Eléctricas, artículos 64 y 67: el VAD se basa en una empresa modelo eficiente con un nivel de calidad preestablecido, y se calcula con estudios de costos que consideran criterios de eficiencia de la gestión de un concesionario operando en el país. Una dotación que deja sin responsable funciones obligatorias no corresponde a una gestión eficiente.

b) Términos de Referencia del VAD aprobados por Resolución N.º 174-2025-OS/CD (Informe N.º 878-2025-GRT, Anexo 2) y su modificatoria. Entre las características de la empresa modelo eficiente señalan: «Estructura organizacional dimensionada con criterios de eficiencia» y «Organización e instrumentación mínima necesaria para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente». Su Anexo 7, numeral 7, literal D, exige la «Definición de la dotación de personal óptima, aplicando criterios de eficiencia y adaptada a la zona de referencia». Una dotación que deja sin responsable la contabilidad y la atención al usuario no cumple el mínimo necesario para la normativa vigente. El mismo Anexo 7, numeral 10, literal C, dispone que los costos unitarios de personal propio surjan del análisis de los valores reales, como referencia principal, validados con encuestas de mercado del mismo ramo y zona geográfica.

c) Ley de Concesiones Eléctricas, artículo 65: el costo de inversión es la anualidad del VNR del sistema económicamente adaptado, considerando su vida útil. Los Términos de Referencia establecen como característica de la empresa modelo eficiente el «Uso de tecnología moderna, seleccionada bajo criterios de costo-beneficio para inversión, operación, mantenimiento, reemplazo y administración», y reconocen que en el poste de madera «se debe controlar su estado estructural y resistencia mecánica, especialmente por su exposición a humedad», plagas y esfuerzos mecánicos (Anexo N.º 6, literal B). En consecuencia, la selección del poste debe considerar la vida útil efectiva de cada tecnología en las condiciones de la región Selva, conforme al principio de verdad material (TUO de la Ley N.º 27444, Título Preliminar, artículo IV).

d) Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobada por Decreto Supremo N.º 020-97-EM: la configuración de protección de los alimentadores debe permitir cumplir los indicadores de calidad de suministro exigidos.

e) Constitución Política del Perú, artículo 2, numeral 2 (igualdad ante la ley), y TUO de la Ley N.º 27444 (Decreto Supremo N.º 006-2026-JUS), Título Preliminar, artículo IV, principios de

razonabilidad (1.4), imparcialidad (1.5) y predictibilidad (1.15), y artículos 3, numeral 4, y 6: la aplicación de criterios distintos de dotación y de remuneraciones a sectores de escala comparable, regulados en el mismo acto, requiere motivación expresa que explique la diferencia.

IV. ALCANCE Y RELACIÓN CON EL RECURSO PRESENTADO

El presente recurso no modifica las pretensiones del recurso presentado con Carta N.º 516-2026-EGPSA/GG ni su numeral V: los parámetros allí señalados siguen sin ser materia de impugnación y se reproducen como parte de este recurso. La tercera pretensión solo puede adicionar reconectadores cuando se cumplan los criterios del Anexo N.º 6; no habilita la revisión de los demás metrados ni de otros componentes del VNR. La cuarta pretensión solo modifica la tecnología de soporte de la red aérea; no modifica los metrados (longitudes de red ni cantidad de subestaciones). Rigen para este recurso las mismas condiciones de evaluación y recálculo solicitadas en el numeral V de dicho recurso: evaluación de cada extremo con los demás parámetros constantes, sin compensación con parámetros no impugnados, y motivación, cuantificación y publicación previa de cualquier otro cambio.

V. MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS

a) Los archivos de cálculo publicados con la Resolución N.º 185-2026-OS/CD para los Sectores Típicos 3, 4 y SER, que obran en poder de Osinergmin.

b) La réplica del cálculo del Sector Típico 4 presentada como Anexo 1-B del recurso de la Carta N.º 516-2026-EGPSA/GG.

c) Anexo A: Certificado de Vigencia del Gerente General, Publicidad N.º 2026-6740861.

OTROSÍ DIGO

Primero: Solicitamos que el presente recurso se acumule al recurso de reconsideración presentado con Carta N.º 516-2026-EGPSA/GG, por tratarse del mismo acto impugnado, el mismo recurrente y el mismo expediente, y que ambos se resuelvan en un solo pronunciamiento.

Segundo: Las notificaciones de este recurso se efectuarán en la casilla electrónica de Egepsa en el Sistema de Notificación Electrónica de Osinergmin.

Tercero: Solicitamos que este recurso se sustente en la misma audiencia pública que el recurso presentado con Carta N.º 516-2026-EGPSA/GG, con el mismo expositor, Ing. Roberto Carlos Asturimac Oscanoa, CIP N.º 136513.

POR LO EXPUESTO: Solicitamos tener por interpuesto el recurso de reconsideración, admitirlo a trámite y acumularlo al recurso presentado con Carta N.º 516-2026-EGPSA/GG. En su oportunidad, solicitamos declarar fundadas las pretensiones principales primera a cuarta o, en defecto de la primera y de la cuarta, sus pretensiones subordinadas, así como la pretensión accesoria.

Pangoa, 6 de noviembre de 2026.

EGEPSA
JOSE M. ORTEGA RAMIREZ
C.I.P N° 408578
GERENTE GENERAL

José Mandihover Ortega Ramírez
Gerente General
Egepsa